

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7622/2540

บริษัท ชิกน่า พรอปเพอร์ตี้ แอนด์แคส
ชวลดี อินชัวร์นซ์ จำกัด

โจทก์

บริษัท เอเวอร์กรีน มารีน คอร์ปอเรชั่น

จำเลย

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3, มาตรา 58 วรรคหนึ่ง, มาตรา
59 (1)

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3บัญญัติคำนิยาม
คำว่า "ภาชนะขนส่ง" หมายความว่า ตู้สินค้าไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของ หรือใช้รวมหน่วยการขนส่งของหลาย
หน่วยเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเล และคำว่า "หน่วยการขนส่ง"
หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่ง และแต่ละหน่วยอาจ
ทำการขนส่งไปตามลำพังได้เช่น กระสอบ ชัน ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือ
หน่วยที่เรียกชื่ออย่างอื่น สินค้าพิพาทบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกและมีเชือกรัดปากถุงไว้
และบรรจุอยู่ในถังกระดาษไฟเบอร์มีฝาเหล็กปิดโดยรอบแล้วใช้นอตขันห่วงให้ยึดไว้
แต่ละถังบรรจุของหนัก 25 กิโลกรัม รวม 375 ถัง บรรจุรวมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
เดียว และตามใบตราส่งเอกสารหมาย จ.2 หรือล.2 ในช่อง "คำพรรณนาสินค้า" ระบุ
ว่า ตู้คอนเทนเนอร์ 1x20 ฟุตบรรจุอาหารสัตว์ 375 ถัง ฯลฯ จึงเป็นการแสดงว่า
แต่ละถังที่บรรจุสินค้าคือยารักษาไก่ มีสภาพสามารถทำการขนส่งไปตามลำพังได้ จึง
ถือว่า แต่ละถังที่บรรจุสินค้าพิพาทเป็น "หนึ่งหน่วยขนส่ง" ตามคำนิยามในมาตรา 3

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนคู่คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าพิพาทดังกล่าวถือเป็น
ภาระขนส่ง การคำนวณค่าเสียหาย ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบจึงต้องคำนวณตามหลัก
เกณฑ์ในมาตรา 58 วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา 59(1) แห่งพระราชบัญญัติดัง
กล่าว เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าเสียหายโดยใช้หน่วยการขนส่งของสินค้าพิพาท
เป็นหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณจะมากกว่าจำนวนเงินค่าเสียหายโดยใช้น้ำหนักแห่ง
สินค้าพิพาทเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในจำนวนเงิน
ที่มากกว่าตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 59(1)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 1,758,883 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2536จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 281,250 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2536จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนทั้ง
สิ้น 1,758,883 บาท แก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"ข้อเท็จจริงฟังยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมาว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยความเสียหาย

หายหรือสูญหาย สิ้นค้ายารักษาไก่25 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 375 ถึง ๆ ละ 25 กิโลกรัม ซึ่งสิ้นค้าพิพาทถึงที่บรรจุสิ้นค้าพิพาทเป็นถังไฟเบอร์ปิดด้วยฝาโลหะ และรัดโดยห่วง ล็อคผูกปากถุงด้วยเชือกโพลีจากบริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ผู้เอา ประกันภัยเป็นเงิน 1,758,883 บาท ตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมคำแปลเอกสาร หมาย จ.1 สิ้นค้าพิพาทผู้เอาประกันภัยซื้อมาจากบริษัทเมอร์ก ชาร์ป แอนด์ โดม อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ จำกัดผู้ขาย และได้บรรจุสิ้นค้าพิพาทรวมอยู่ในตู้ คอนเทนเนอร์จำนวน1 ตู้ เลขที่ อี เอ็ม ซี ยู 2849210 โดยจำเลยเป็นผู้รับจ้างขนส่ง ทางทะเล สิ้นค้าพิพาทลงเรือ "เอเวอร์ลิงกิง" เดินทางจากเมืองทาโคมา ประเทศ สหรัฐอเมริกา มายังท่าเรือกรุงเทพมหานครแต่ระหว่างทางมีการขนถ่ายสิ้นค้าลงเรือ อื่นที่เมืองฮ่องกงอีกต่อหนึ่ง เรือที่ขนส่งสิ้นค้าพิพาทได้เกิดเหตุชนกันกับเรืออื่นทำให้น้ำทะเลทะลักเข้าเรือสิ้นค้าพิพาทเปียกน้ำ เมื่อเรือยูนิเมอร์ซีที่ขนส่งสิ้นค้าพิพาทเดินทางต่อมาถึงท่าเรือกรุงเทพมหานครบริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอร์ริงจำกัด ผู้รับตราส่งได้รับตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุสิ้นค้าพิพาทแล้วเปิดตรวจสอบดู ปรากฏว่า สิ้นค้าพิพาทที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เปียกน้ำทะเลและเสียหายทั้งหมดไม่สามารถใช้การได้ โจทก์ผู้รับประกันภัยสิ้นค้าพิพาทจึงได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ผู้เอาประกันเป็นเงิน 1,758,883 บาท ตาม สัญญากรมธรรม์ โจทก์รับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว จากจำเลย คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่สิ้นค้าพิพาทจำนวน 375 ถัง ที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ 1 ตู้ ถือเป็นหนึ่งหน่วยการขนส่งอันต้องด้วยข้อจำกัด ความรับผิดที่จำเลยต้องชดใช้แก่โจทก์ตามบทบัญญัติในมาตรา 58 แห่งพระราช บัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า นายเหลียง วรพิ พัฒน์กำธรผู้รับมอบอำนาจจำเลยและนางสาวชลธร สุวรรณวัฒน์ พยานจำเลยต่าง เบิกความยืนยันว่าหน่วยการขนส่งสิ้นค้าพิพาทในคดีนี้มีเพียงหนึ่งหน่วยการขนส่ง เพราะตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสิ้นค้าพิพาทถือเป็นหน่วยการขนส่งและตามใบตราส่ง

(BILL OF LADING)เอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.2 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า "สินค้ามีจำนวน1 ตู้คอนเทนเนอร์" เท่านั้น จำเลยไม่ได้เป็นผู้บรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์หรือตรวจนับสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นสินค้าที่ระบุในใบตราส่งเอกสารหมาย จ.2 ว่า ถึงบรรจุสินค้าพิพาทจำนวน 375 ถัง จึงเป็นเรื่องที่ผู้ส่งของเป็นผู้แจ้งเท่านั้น จำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์โดยถือน้ำหนักสินค้าเป็นเกณฑ์ คือกิโลกรัมละ 30 บาท ต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้น ซึ่งสินค้าพิพาทน้ำหนักถังละ 25 กิโลกรัม จำนวน 375 ถัง เป็นน้ำหนักรวม7,375 กิโลกรัม คำนวณค่าเสียหายกิโลกรัมละ 30 บาท รวมเป็นเงิน281,250 บาท เป็นการชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 1,758,883 บาทเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 มาตรา 3 ซึ่งบัญญัติคํานิยามไว้ว่า "ภาชนะขนส่ง"หมายความว่าตู้สินค้า ไม้รองสินค้าหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของหรือใช้รวมหน่วยการขนส่งของหลายหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเล" และคำว่า"หน่วยการขนส่ง" หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่งและแต่ละหน่วยอาจทำการขนส่งไปตามลำพังได้ เช่นกระสอบ ชัน ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า"ภายใต้บังคับ มาตรา 60 ในกรณีที่ของซึ่งผู้ขนส่งได้รับมอบหมายสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้เพียงหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่งหรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจำนวนใดจะมากกว่า ฯลฯ" และมาตรา 59 บัญญัติว่า "ในการคำนวณว่าเงินจำนวนใดจะมากกว่าตามมาตรา 58 วรรคหนึ่งให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่มีการรวมของหลายหน่วยการขนส่งเป็นหน่วยการขนส่งเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการใช้ภาชนะขนส่งบรรจุหรือรองรับหรือไม่ก็ตามถ้าระบุจำนวนและ

ลักษณะของหน่วยการขนส่งที่รวมกันนั้นไว้ในใบตราส่ง ให้ถือว่าของตามใบตราส่งนั้นมีจำนวนหน่วยการขนส่งตามที่ระบุไว้ นั้น แต่ถ้ามิได้ระบุ ให้ถือว่าของทั้งหมดที่รวมเป็นหน่วยการขนส่งเดียวกันนั้นเป็นหนึ่งหน่วยการขนส่ง จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากฎหมายได้บัญญัติกำหนดลักษณะและสภาพของที่ได้ขนส่งทางทะเลไว้แยกต่างหากกับภาระที่ใช้บรรจุหรือรองรับของที่ขนส่งนั้น และหากในกรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหายแห่งสิ่งของที่ขนส่งนั้นขึ้น ก็กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคำนวณค่าเสียหายแห่งของนั้นไว้เพื่อที่ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง สำหรับกรณีพิพาทนี้จากคำเบิกความของนายพิชิต วงศ์วานิช พนักงานสำรวจสินค้าที่เสียหายพยานโจทก์กับรายงานการสำรวจในช่องบันทึกสภาพของการบรรจุตามคำแปลเอกสารหมาย จ.4 ได้ความว่าสินค้าพิพาทบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกและมีเชือกรัดปากถุงไว้ และบรรจุอยู่ในถึงกระดาศไฟเบอร์มีฝาเหล็กปิดโดยรอบแล้วใช้หลอดชั้นห่อหุ้มให้ยึดแน่นไว้แต่ละถังบรรจุของหนัก 25 กิโลกรัม รวม 375 ถัง บรรจุรวมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวและตามใบตราส่งเอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.2 ในช่อง "คำพรรณนาสินค้า" ระบุว่าตู้คอนเทนเนอร์ 1x20 ฟุต บรรจุอาหารสัตว์ 375 ถัง ฯลฯ จึงเป็นการแสดงว่าแต่ละถังที่บรรจุสินค้าคือยารักษาไก่ มีสภาพสามารถทำการขนส่งไปตามลำพังได้ จึงถือว่าแต่ละถังที่บรรจุสินค้าพิพาทเป็น "หนึ่งหน่วยการขนส่ง" ตามคำนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าพิพาทจำนวน 375 ถัง ถือเป็นภาระขนส่ง คือ เป็นตู้สินค้าที่ใช้บรรจุสินค้าที่ใช้บรรจุสินค้าพิพาทอันเป็นหน่วยการขนส่งรวม 375 หน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเล ตามคำนิยามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถือเอาตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 1 ตู้ เป็นหนึ่งหน่วยของหน่วยการขนส่งตามที่จำเลยอ้างหาได้ไม่ ดังนั้น การคำนวณค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบคำนวณตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 58 วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา 59(1) แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 สำหรับกรณี

สินค้าพิพาทที่เสียหาย หากใช้หน่วยการขนส่งเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหาย ซึ่งจำกัดความรับผิดชอบค่าเสียหาย 10,000 บาท ต่อหนึ่งหน่วยการขนส่งหรือหนึ่งถังรวม 375 ถังซึ่งในใบตราส่งหมาย จ.2 ได้ระบุสินค้าพิพาทจำนวน 375 ถัง อันเป็นหน่วย การขนส่งที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อันเป็นภาชนะขนส่งแล้วคิดเป็นเงิน 3,750,000 บาท แต่ถ้าใช้หน่วยน้ำหนักสุทธิแห่งสินค้าพิพาทนั้นมาคำนวณเป็นค่าเสียหาย สินค้าพิพาทบรรจุเป็นถังรวม 375 ถัง น้ำหนักถังละ 25 กิโลกรัม รวมน้ำหนักสุทธิ 9,375 กิโลกรัม จำกัดความรับผิดชอบค่าเสียหายกิโลกรัมละ 30 บาทรวมเป็นเงิน 281,250 บาท จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าเสียหายทั้งสองจำนวนดังกล่าวแล้ว จำนวนเงินค่าเสียหายโดยใช้หน่วยการขนส่งของสินค้าพิพาทเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณจะมากกว่าจำนวนเงินค่าเสียหายโดยใช้น้ำหนักแห่งสินค้าพิพาทเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในจำนวนเงินที่มากกว่าตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 59(1) แห่งพระราชบัญญัติการรับขนทางทะเล พ.ศ. 2534 แต่โจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยไปเพียง 1,758,883 บาท โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยได้เพียงเท่าจำนวนเงินที่จ่ายไปจริงดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ได้รับนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์-อุดม มั่งมีดี-มงคล สระฐาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ